

ØKT 1 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 1

Hva kan Kari tape hvis Nordlys går konkurs?

Januar 2019. Kari og Tom starter Nordlys Elektro. Banken vil ha kausjon før den låner ut.



JANUAR 2019 · BANKEN

I morgen skal Kari skrive under på en personlig kausjon for et lån på 765 000 kr. Hun eier et hus. Tom leier.



SAKEN · JANUAR 2019 · BANKEN

Banken låner 765 000 kr, men bare med kausjon

BANKENS RÅDGIVER

«Vi låner dere til bil og verktøy. Men vi vil ha personlig kausjon fra dere begge.»

TOM, ELEKTRIKER

«Da kan vi like gjerne drive som ansvarlig selskap. Vi hefter jo uansett.»

KARI, ELEKTROINSTALLATØR

«Jeg eier et hus. Tom leier. Hva er det jeg skriver under på?»

SPØRSMÅLET **Har Tom rett?**

Fagskolen Oslo

Banken krever kausjon uansett. Hvilken form bør Nordlys velge?

DET VET VI

Banken låner 765 000 kr, men bare med personlig kausjon fra begge. Kari og Tom eier halvparten hver. Kari eier et hus, Tom leier.

A Enkeltpersonforetak

Kari starter alene i eget navn. Det er enklest å starte, og hun bestemmer alt selv uten selskapsavtale.

B Ansvarlig selskap

Kari og Tom driver sammen, som Tom vil. Banken krever kausjon uansett, så en vegg i et aksjeselskap hjelper ikke.

C Aksjeselskap

Selskapet blir en egen person i loven. Da kan kreditorene ta det selskapet eier, men ikke huset til Kari.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 26

Fire spørsmål før Kari skriver under

1

Formen

Hvorfor betyr bokstavene bak navnet noe?

2

Uten vegg

Hva skjer med eierne i et personlig selskap?

3

Med vegg

Hva er det meste eierne kan tape i et AS?

4

Kausjonen

Hvorfor kan banken likevel ta huset?

Underveis regner dere selv i oppgave 1A. Alle regler og eksempler står på arket for økta, så dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Boka og bransjen bruker ulike ord om det samme

Læreboka sier		Bransjen og systemene sier ofte
Enkeltpersonforetak	=	ENK, enkeltmannsforetak, «firma i eget navn»
Ansvarlig selskap (ANS eller DA)	=	Kompaniskap, «vi driver sammen»
Aksjeselskap	=	AS, «firmaet», selskapet
Aksjekapital og innskudd	=	Startkapital, «det vi skjøt inn»
Personlig kausjon	=	Selvskyldnerkausjon, personlig garanti

Ordene til høyre møter du på jobb og i systemene. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Dette er tallene Kari skal skrive under på

OPPSTARTEN, JANUAR 2019

Kapitalbehov ved start	2 250 000
Egenkapital banken krever, 30 %	**675 000**
aksjekapital	300 000
overkurs	375 000
Minstekrav til aksjekapital	30 000
Banklån til bil og verktøy	**765 000**
med personlig kausjon fra	Kari og Tom

TENKT: KONKURS ETTER FØRSTE ÅR

Udekket gjeld når boet er gjort opp	**1 400 000**
herav banken mangler	700 000
herav Polarlys mangler	700 000
Eierandel Kari	50 %
Eierandel Tom	50 %



Til venstre det som skjedde i januar 2019. Til høyre en tenkt konkurs: Nordlys gikk ikke konkurs, men regnestykket viser hva formen betyr den dagen det går galt.

Kilde: faktaarket og oppgave 1A, Nordlys Elektro AS (tenkt casebedrift). Konkursen er tenkt.

Bokstavene avgjør hvor langt kreditor kan gå



I de to personlige selskapene kan kreditor gå forbi firmaet og inn til eierens hus. I aksjeselskapet stopper veggen kreditor.

REGELEN **Personlig selskap: ingen vegg mellom firmaet og eieren. Aksjeselskap: en vegg.**

Hus og hjem kan gå tapt, og boka mener det

Alt

DET EIEREN EIER, STÅR BAK GJELDEN

Én eier og ingen vegg. Etter konkursen følger hele den udekkede gjelden eieren: i det tenkte oppgjøret 1 400 000 kr.

Bokas tabell 1.1 for enkeltpersonforetak

Fordeler	Ulemper
Enkel å starte	Personlig ansvar for all gjeld
Eieren bestemmer alt	Skatt som eierens inntekt, typisk over 30 %
Penger flyttes fritt mellom privat og firma	Svakere sykepenger: ingen arbeidsgiver betaler de første 16 dagene

REGELEN **Eierens ansvar = all udekket gjeld. Overskuddet skattes som eierens inntekt, typisk over 30 %.**

ANS eller DA: to bokstaver, helt ulikt ansvar

SOLIDARISK ANSVAR (ANS)

1 400 000 kr

Kreditor kan kreve hele gjelden av én eier. Den velger Kari, som eier huset. Hun må selv kreve Tom for hans halvdel etterpå.

DELT ANSVAR (DA)

700 000 kr

Hver eier svarer bare for sin andel av den udekkede gjelden.

REGELEN **ANS: hver eier kan kreves for 100 % av gjelden. DA: gjeld × eierandel. Selskapsavtale er påbudt.**

Slik finner du 1 400 000 og 700 000 kr

HVA ER DET?

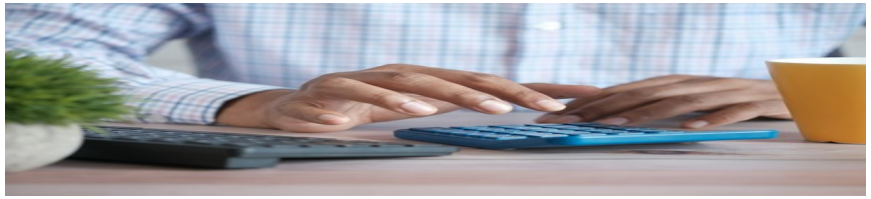
Hva Kari kan kreves for privat hvis Nordlys var et ansvarlig selskap og gikk konkurs med 1 400 000 kr udekket.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Det er dette Kari risikerer hvis hun går med på Toms forslag. Solidarisk ansvar betyr at kreditor kan velge den eieren som har noe å ta av.

SLIK REGNER DU

1 **Udekket:** 700 000 + 700 000 = 1 400 000
2 **ANS, hele gjelden av én eier:** 1 400 000
3 **DA, Karis andel:** 1 400 000 × 50 % = 700 000



TENKT: KONKURS ETTER FØRSTE ÅR

Banken mangler	700 000
Polarlys mangler	700 000
= Udekket gjeld	1 400 000
Eierandel Kari	50 %

Kilde: oppgave 1A. Konkursen er tenkt.

1 400 000 kr

Første linje i notatet: uten vegg

Uten vegg	**1,4 mill.**	ENK eller ANS: hele den udekkede gjelden kan kreves av meg. Huset står bak.	RISIKO
Med vegg	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Kausjonen	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Svaret	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Hva er det meste Kari og Tom kan tape i et aksjeselskap?**



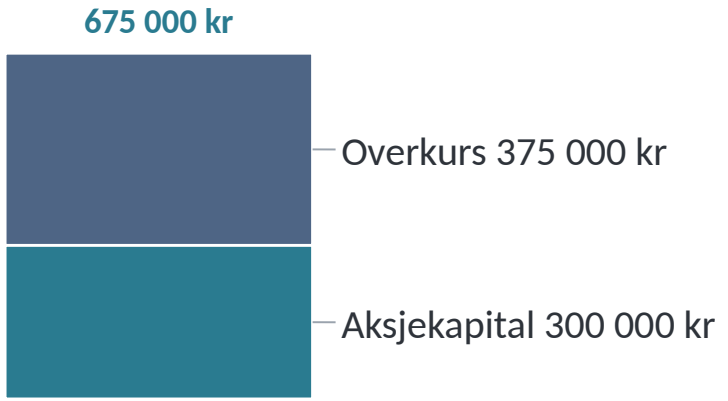
I aksjeselskapet taper eierne innskuddet, ikke mer

675 000 kr

DET KARI OG TOM SKJØT INN I 2019

Selskapet er en egen person i loven. Prisen er styre, generalforsamling og regler for uttak.

Nordlys 2019: hva Kari og Tom skjøt inn



Minstekravet er 30 000 kr i aksjekapital. Nordlys skjøt inn ti ganger så mye, fordi banken krevde 30 % egenkapital.

REGELEN **Eiernes ansvar = innskuddet: aksjekapital pluss overkurs. Skatt: 22 % av overskuddet, i selskapet.**

Slik finner du de 675 000 kronene

HVA ER DET?

Det Kari og Tom skjøt inn i Nordlys i 2019, og det meste de kan tape i et aksjeselskap når ingen har kausjon.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Innskuddet er grensen for eiernes ansvar. Glemmer du overkursen, tror du at Kari og Tom bare kan tape 300 000 kr.

SLIK REGNER DU

1. **Innskuddet:** 300 000 + 375 000 = 675 000
2. **Bankens krav:** 2 250 000 × 30 % = 675 000
3. **Mot minstekravet:** 300 000 / 30 000 = 10 ganger



OPPSTARTEN, JANUAR 2019

Kapitalbehov ved start	**2 250 000**
Aksjekapital	**300 000**
Overkurs	**375 000**
Minstekrav til aksjekapital	**30 000**

Kilde: faktaarket og oppgave 1A, Nordlys Elektro AS

675 000 kr

Er 22 % skatt i aksjeselskapet en gave?

ENKELTPERSONFORETAK

594 000 kr

Tenkt eksempel: 900 000 kr i overskudd. Skatt 34 %: 306 000 kr. Resten er eierens, privat og fritt.

AKSJESELSKAP

702 000 kr

Skatt 22 %: 198 000 kr. Resten er selskapets, ikke eierens. Tas pengene ut som lønn eller utbytte, kommer det mer skatt.

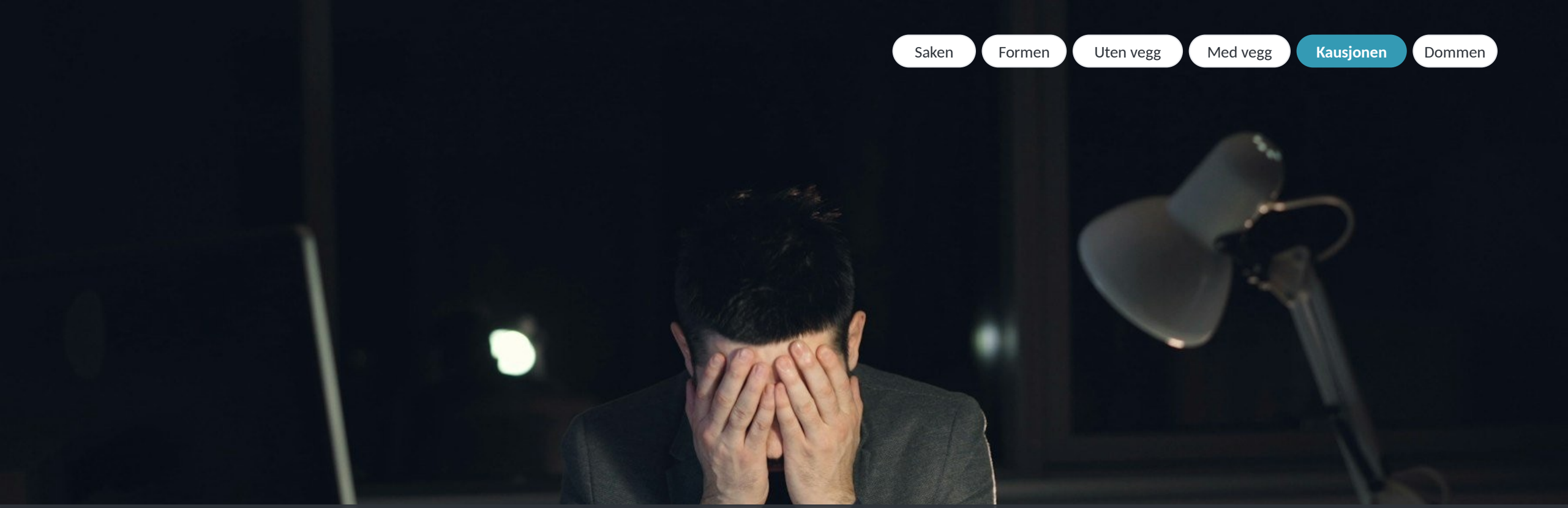
REGELEN **Velg form etter ansatte, gjeld og risiko. Ikke etter skatten.**

Andre linje: veggen holder innskuddet

Uten vegg	**1,4 mill.**	ENK eller ANS: hele den udekkede gjelden kan kreves av meg. Huset står bak.	RISIKO
Med vegg	**675 000**	Aksjeselskap: vi taper det vi skjøt inn, ikke mer. Skatten avgjør ikke.	BRA
Kausjonen	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	
Svaret	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Men banken vil ha kausjon. Hva skjer da med veggen?**





4 · KAUSJONEN

Tenk deg at Nordlys går konkurs etter første år. Banken mangler 700 000 kr. Polarlys mangler 700 000 kr.

Nordlys går konkurs. Hva kan Polarlys kreve av Kari og Tom privat?

DET VET VI

Banken mangler 700 000 kr og Polarlys 700 000 kr. Nordlys er et aksjeselskap. Kari og Tom har kausjonert for banklånet på 765 000 kr.

A 700 000 kr

Polarlys kan kreve alt det mangler. Kari og Tom har jo kausjonert, og da hefter de uansett, som Tom sa.

B 350 000 kr

Gjelden deles etter eierandel. Kari eier 50 %, så hun svarer for halvparten av det Polarlys mangler.

C 0 kr

Polarlys har ingen kausjon. Nordlys er et aksjeselskap, så Polarlys kan bare ta det selskapet eier.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 19

Nordlys går konkurs. Hva kan Polarlys kreve av Kari og Tom privat?

A 700 000 kr

HOLDER IKKE

Kausjonen er et løfte til banken, bare for banklånet. Polarlys har ingen kausjon, så for Polarlys står veggen.

B 350 000 kr

HOLDER IKKE

Å dele etter eierandel er delt ansvar (DA), uten vegg. Nordlys er et aksjeselskap, og der svarer ikke eierne for selskapets gjeld.

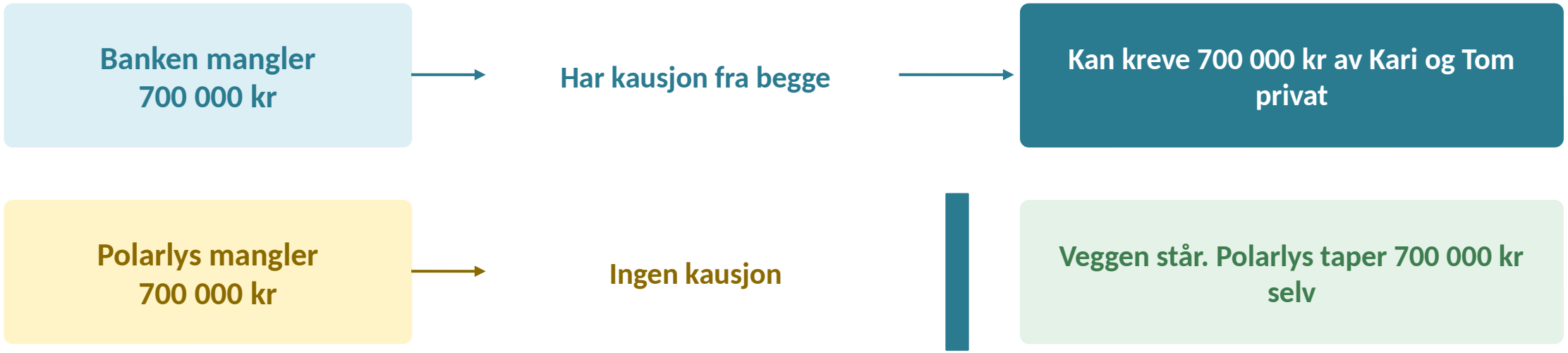
C 0 kr

RIKTIG

Aksjeselskapet er en egen person. Polarlys kan bare ta det Nordlys eier og taper selv sine 700 000 kr. Banken kan kreve sine 700 000 kr privat.

REGELEN **Kausjonen er et hull i veggen bare for lånet du har skrevet under på. Alle andre kreditorer stopper ved veggen.**

Kausjonen er et hull i veggen, bare for ett lån



Polarlys har ingen kausjon, så for Polarlys står veggen. Banken har kausjon og kommer gjennom, men bare for lånet.

REGELEN **Kausjon: banken kan kreve det som mangler på lånet, privat. Begrenset ansvar gjelder alle andre.**

Slik finner du 1 375 000 kr

HVA ER DET?

Hva Kari og Tom til sammen taper privat hvis Nordlys er et aksjeselskap, går konkurs, og de har kausjonert for banklånet.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Dette er svaret på Karis spørsmål: hva skriver jeg under på? Polarlys' krav stopper ved veggen, bankens gjør det ikke.

SLIK REGNER DU

1. **Innskuddet: 300 000 + 375 000 = 675 000**
2. **Det banken mangler: 700 000**
3. **Samlet tap: 675 000 + 700 000 = 1 375 000**
4. **Polarlys' 700 000: tapes av Polarlys**



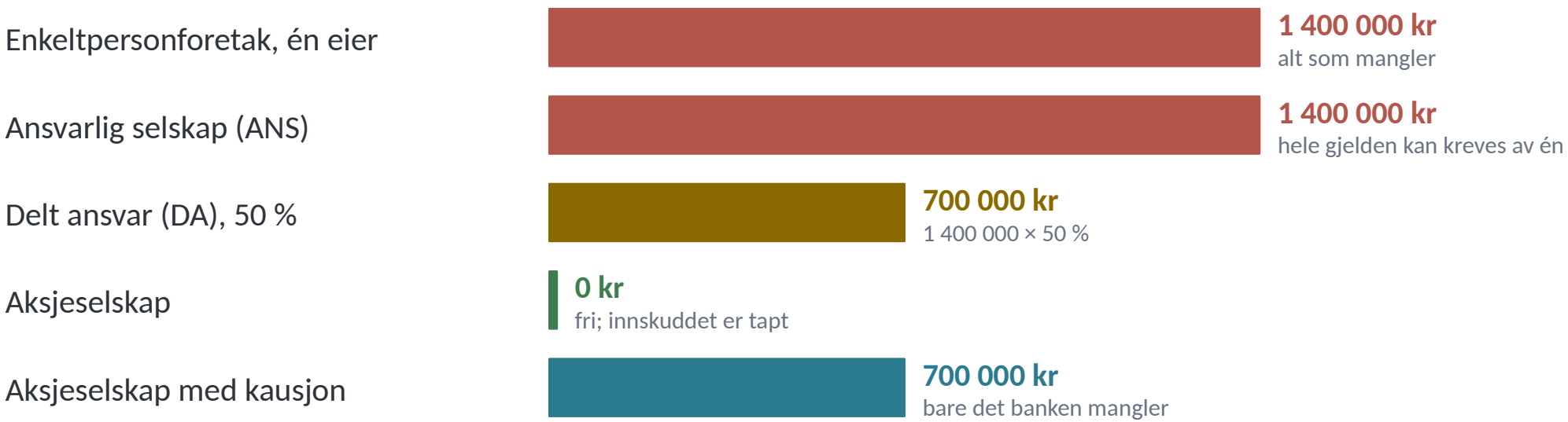
OPPSTARTEN OG DEN TENKTE KONKURSEN

Aksjekapital	**300 000**
Overkurs	**375 000**
Banken mangler (kausjon)	**700 000**
Polarlys mangler (ingen kausjon)	700 000

Kilde: oppgave 1A. Konkursen er tenkt.

1 375 000 kr

Samme konkurs, fem svar på hva én eier skylder



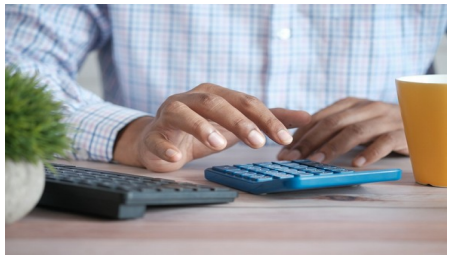
Bokstavene bak navnet avgjør hva eierne skylder etter at boet er gjort opp.

REGELEN **Boka 1.6: i personlige selskaper skylder eierne det som mangler. Aksjonærer er fri, unntatt kausjonen.**

Notatet er ferdig. Kari kan skrive under

Uten vegg	**1,4 mill.**	ENK eller ANS: hele den udekkede gjelden kan kreves av meg. Huset står bak.	RISIKO
Med vegg	**675 000**	Aksjeselskap: vi taper det vi skjøt inn, ikke mer. Skatten avgjør ikke.	BRA
Kausjonen	**700 000**	Banken kan kreve det som mangler på lånet. Polarlys kan ikke. Til sammen 1 375 000.	RISIKO
Svaret	**AS**	Aksjeselskap, og forhandle et tak og en sluttdato på kausjonen.	BRA

NESTE **Regn selv, og skriv svaret til Kari.**



JOBB NÅ

1A

15 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer → OK01_Etablering_og_oppstart_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A. Arket for økta har alle reglene.

Regn hva Kari og Tom taper, og skriv svaret til Kari

a Aksjeselskap uten kausjon: hva er tapt?

b–c Med kausjon: hva kan banken kreve, og samlet tap

d Delt ansvar (DA), 50 % hver

e Solidarisk ansvar (ANS)

f Kari alene som enkeltpersonforetak

g Svar Kari: var aksjeselskap riktig når banken krevde kausjon?

Ferdig når

Fem grønne sjekker og riktig valg i e.
Du kan forklare hvorfor kausjonen ikke gjelder Polarlys.
Alene, i par eller i gruppe.

675 000, 1 375 000, 700 000 og 1 400 000 kr

a · AS uten kausjon

675 000

kr: aksjekapital 300 000 + overkurs 375 000

b–c · AS med kausjon

1 375 000

kr: 675 000 + 700 000 som banken mangler

d · Delt ansvar (DA)

700 000

kr: 1 400 000 × 50 % på Kari

e–f · ANS og ENK

1 400 000

kr: hele gjelden kan kreves av Kari alene

g: Ja, aksjeselskap var riktig. Kausjonen gjelder bare banklånet; veggen står mot Polarlys og alle andre. Be banken om et tak i kroner og en sluttdato for kausjonen.

Banken krever kausjon uansett. Hvilken form bør Nordlys velge?

A Enkeltpersonforetak

HOLDER IKKE

Enkeltpersonforetaket har én eier og ingen vegg. Kari ville svart for alle 1 400 000 kr i den tenkte konkursen, og Tom kunne ikke vært medeier.

B Ansvarlig selskap

HOLDER IKKE

Kausjonen gjelder bare banklånet. I et ANS kunne også Polarlys gått etter Kari, og alle 1 400 000 kr kunne blitt krevd av henne alene.

C Aksjeselskap

RIKTIG

Uten kausjon taper eierne innskuddet, 675 000 kr. Med kausjonen kommer 700 000 kr til banken, til sammen 1 375 000 kr. Polarlys stopper ved veggen.

REGELEN **Velg form etter ansatte, gjeld og risiko. Kausjonen åpner veggen bare for ett lån, ikke for alle kreditorene.**

Kari kan tape innskuddet og kausjonen, ikke alt hun eier

675 000

kroner: uten kausjon taper Kari og Tom bare det de skjøt inn.

1 375 000

kroner med kausjonen: banken kan i tillegg kreve 700 000 kr. Polarlys kan ikke.

1 400 000

kroner i et ANS, som Tom ville: alle kreditorene kunne gått etter Kari og huset.

SVARET

Svaret til Kari: aksjeselskap, og forhandle tak og sluttdato på kausjonen.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1: 1.1–1.4, konkurs i 1.6, og tabell 1.1.

Arket for økta: alle reglene med Nordlys-eksempler.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Les og Øv.

Finn ut hvilken selskapsform bedriften du jobber i har, og hvem som eier den.

Kan du forklare …

Ansvaret i enkeltpersonforetak, ANS, DA og aksjeselskap.

Hva eierne skylder etter en konkurs.

Hva en kausjon gjør med det begrensede ansvaret.

Hvorfor skatten ikke avgjør valget.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1 (1.1–1.4, 1.6, tabell 1.1). Aksjeloven § 3-1, selskapsloven § 2-4 (Lovdata). NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (35 konkurser). Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket, og konkursen i 1A er tenkt. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev, Mina Rad, Jakub Żerdzicki, Towfiqu barbhuiya, Alberto Rodríguez).